

Memorando No. 1347-DNAyS-AGCP-2023

Ing. Jorge Renato Bermeo Moreno
Experto Supervisor Administrativo y Servicios Generales

Para: DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS

De: DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS

Asunto: Notificación de designación de administrador del contrato No. 006-CGE-DNJ-2023 correspondiente a los "Servicios de agencias de viaje para la provisión de pasajes aéreos en rutas nacionales, para uso de las máximas autoridades, colaboradores y servidores autorizados de la Contraloría General del Estado" producto del proceso de Cotización signado con el código No. COTS-CGE-003-2023

Fecha: 13 de abril de 2023

El 12 de abril de 2023, la Contraloría General del Estado suscribió el contrato No. 006-CGE-DNJ-2023 con la compañía FOUREPTRAVEL TURISMO CÍA. LTDA. con número de Registro Único de Contribuyentes R.U.C.: 1792319684001, legalmente representada por el señor Manuel Tomas Barreto Saraguro, cuyo objeto es "Servicios de agencias de viaje para la provisión de pasajes aéreos en rutas nacionales, para uso de las máximas autoridades, colaboradores y servidores autorizados de la Contraloría General del Estado".

De conformidad con lo establecido en el artículo 6 numeral 9.a de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP); artículo 6 y 295 del Reglamento General de la ley ibidem (RGLOSNCP); en concordancia con lo indicado en la cláusula décima del contrato No. 006-CGE-DNJ-2023, y por las atribuciones conferidas al Director Nacional Administrativo y Servicios, en el artículo 3 del Acuerdo No. 066-CG-2018 de 26 de noviembre de 2018, suscrito por el Contralor General del Estado, Subrogante, publicado en el Registro Oficial 382, de 05 de diciembre de 2018, reformado mediante Acuerdo No. 011-CG-2021, de 30 de julio de 2021, suscrito por el Contralor General del Estado, Subrogante, notifico a usted con la designación de Administrador del contrato de la referencia, para lo cual me permito adjuntar el instrumento jurídico, así como los términos de referencia del proceso.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 295 del Reglamento General a la LOSNCP, el Administrador deberá sujetarse a las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General, las resoluciones que emita el Servicio Nacional de Contratación Pública para el efecto, y las condiciones pactadas en el contrato.

Supletoriamente se podrá recurrir a otras fuentes normativas como el Código Orgánico Administrativo, el Código Civil y cualquier norma que, de manera razonada, sean necesarias y pertinentes para dilucidar cualquier inconveniente con la fase de ejecución contractual.

En calidad de Administrador del contrato, deberá realizar el seguimiento de la ejecución del contrato, con el fin de verificar su cumplimiento, realizar oportunamente

las acciones correctivas que amerite y que la entrega del objeto de contratación se realice en los plazos establecidos, a fin de contar oportunamente con los bienes y servicios; y, observará lo establecido en el artículo 303 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que contempla las siguientes atribuciones:

1. Coordinar todas las acciones necesarias para garantizar la debida ejecución del contrato, de ser el caso en observancia a lo establecido en el artículo 290 y 291 del Reglamento General a la LOSNCP;
2. Cumplir y hacer cumplir todas las obligaciones derivadas del contrato y los documentos que lo componen;
3. Adoptar las acciones para evitar retrasos injustificados en la ejecución del contrato;
4. Imponer las multas establecidas en el contrato, para lo cual se deberá respetar el debido proceso; conforme lo establecido en el artículo 293 del Reglamento General a la LOSNCP;
5. Administrar las garantías correspondientes que se mantendrán vigentes durante todo el plazo de vigencia del contrato, esta obligación podrá ser coordinada con el tesorero de la entidad contratante o quien haga sus veces, a quien corresponde el control y custodia de las garantías. La responsabilidad por la gestión de las garantías será solidaria entre el administrador del contrato y el tesorero;
6. Reportar a la máxima autoridad de la entidad contratante, cualquier aspecto operativo, técnico, económico y de otra naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del contrato, considerando lo establecido en el artículo 297 del Reglamento General a la LOSNCP;
7. Coordinar con las direcciones institucionales y con los profesionales de la entidad contratante, que, por su competencia, conocimientos y perfil, sea indispensable su intervención para garantizar la debida ejecución del contrato, de ser el caso y determinarlo necesario aplicar el artículo 302 del del Reglamento General a la LOSNCP;
8. Notificar la disponibilidad del anticipo cuando sea contemplado en el contrato como forma de pago coordinando con el área financiera de la entidad contratante;
9. Verificar que los movimientos de la cuenta bancaria del contratista correspondan estrictamente al devengamiento del anticipo y a lo correspondiente en la ejecución contractual;
10. Proporcionar al contratista las instrucciones necesarias para garantizar el cumplimiento del contrato sobre la base de las especificaciones técnicas o términos de referencia y en las condiciones establecidas en los pliegos del proceso;
11. Requerir motivadamente al contratista, la sustitución de cualquier integrante de su personal cuando lo considere incompetente o negligente en su oficio, presente una conducta incompatible con sus obligaciones, se negare a cumplir las estipulaciones del contrato y los documentos anexos. El personal con el que se sustituya deberá acreditar la misma o mejor capacidad, experiencia y demás exigencias establecidas en los pliegos;
12. Autorizar o negar el cambio del personal asignado a la ejecución del contrato, verificando que el personal que el contratista pretende sustituir acredite la misma o mejor capacidad, experiencia y demás exigencias establecidas en los pliegos, desarrollando adecuadamente las funciones encomendadas;
13. Verificar de acuerdo con la naturaleza del objeto de contratación, que el contratista disponga de todos los permisos y autorizaciones para el ejercicio de su actividad, en cumplimiento de la legislación ambiental, seguridad industrial y salud

ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato;

14. Reportar a las autoridades competentes, cuando tenga conocimiento que el contratista se encuentra incumpliendo sus obligaciones laborales y patronales conforme a la ley;
15. Verificar permanentemente y en los casos aplicables, el cumplimiento de Valor de Agregado Ecuatoriano, desagregación y transferencia tecnológica, así como cualquier otra figura legalmente exigible y que se encuentre prevista en el contrato o que por la naturaleza del objeto y el procedimiento de contratación sean imputables al contratista;
16. Elaborar e intervenir en las actas de entrega recepción a las que hace referencia el artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; así como, coordinar con el contratista y el técnico no interviniente durante la ejecución del contrato, la recepción del mismo.
Las actas deberán elaborarse conforme lo establecido en el artículo 325 del Reglamento General de la LOSNCP, considerando lo establecido en el CAPÍTULO V desde el artículo 316 al 324 del Reglamento General a la ley ibidem;
17. Publicar en el Portal Compras Públicas durante la fase contractual toda la información relevante, de conformidad con los manuales de usuario o directrices que emita el Servicio Nacional de Contratación Pública. Para dicho efecto, el usuario creador del proceso deberá habilitar el usuario para el administrador del contrato, en concordancia con el artículo 14 del Reglamento en mención;
18. Preparar y organizar el expediente de toda la gestión de administración del contrato, dejando evidencia documental a efectos de las auditorías ulteriores que los órganos de control del Estado realicen;
19. Informar a la máxima autoridad de la entidad contratante, la modificación de las características técnicas de los productos a ser entregados en una orden de compra formalizada;
20. Solicitar a los contratistas y servidores que elaboraron los estudios, que en el término máximo de quince (15) días, desde la notificación, informen sobre la existencia de justificación para suscribir contratos complementarios, órdenes de trabajo y diferencias en cantidades de obra que superen el quince por ciento (15%) del valor del contrato principal; y,
21. Cualquier otra que de acuerdo con la naturaleza del objeto de contratación sea indispensable para garantizar su debida ejecución. Las atribuciones adicionales del administrador del contrato deberán estar descritas en el contrato.

Se recuerda que entre sus obligaciones se encuentran:

1. Verificar que los productos y servicios entregados por el contratista, cumpla con el objeto del contrato, las características, condiciones de ejecución y entrega, conforme lo establecido en **(términos de referencia o especificaciones técnicas)**, pliegos, oferta y contrato, a fin de garantizar la calidad y utilidad de los mismos, así como, el buen uso y destino de los recursos institucionales, en cumplimiento con lo establecido en la documentación señalada y requerida.
2. Verificar que la documentación remitida por el contratista, sea concordante conforme lo requerido en los términos de referencia, pliegos, oferta y contrato; de existir duda, deberá realizar las acciones necesarias para verificar su legalidad y veracidad, esto previo a la recepción de los bienes, servicios o productos.
3. Revisar que los productos y servicios entregados por el contratista y revisados por la comisión de recepción designada, así como los informes y actas que suscriban, incluyan información consistente y pertinente, detallada con los respaldos de los

sustentos físicos y documentales de lo realizado en la ejecución del contrato, para que constituya el respaldo de los trámites a realizarse en las otras unidades administrativas.

4. Realizar los controles respectivos, para que los valores cobrados en los productos entregados por el contratista, tengan relación con los precios establecidos en el mercado, a través de la solicitud de cotizaciones u otros medios de verificación del precio de mercado; a fin de garantizar el buen uso de los recursos; esto en el caso que no conste el precio unitario en el contrato y sus documentos habilitantes, y se deba pagar dicha obligación al contratista al contratista.
5. Realizar las gestiones necesarias en la ejecución de los contratos, que garanticen la entrega oportuna de los sustentos físicos y documentales de la ejecución de los productos y servicios requeridos, a fin de contar con los respaldos suficientes y pertinentes para realizar los trámites subsecuentes de la recepción de los productos y servicios.
6. Realizar las gestiones y coordinaciones necesarias con las unidades administrativas correspondientes para que la entrega recepción de los productos y servicios requeridos a la contratista sea oportuna, cumpliendo el procedimiento establecido para la recepción de bienes.
7. Verificar que la liquidación económica y de plazos, se realice conforme las acciones y documentación presentada por el administrador de contrato y contratista, para que, de ser el caso, se imponga las multas respectivas en caso de existir incumplimientos de la ejecución del contrato. Para la liquidación económica deberá considerar lo establecido en el artículo 326 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que textualmente señala:

“Art. 326.- Liquidación del contrato. - En la liquidación económico contable del contrato se dejará constancia de lo ejecutado, se determinarán los valores recibidos por el contratista, los pendientes de pago o los que deban deducírsele o deba devolver por cualquier concepto, aplicando los reajustes correspondientes. Podrá también procederse a las compensaciones a que hubiere lugar. La liquidación final será parte del acta de recepción definitiva.”.

8. Al solicitar el pago o pagos, según corresponda, remitir toda la documentación soporte citada en los informes y actas de entrega recepción, verificando y/o contrastando dichos documentos con los mencionados soportes dentro de los plazos establecidos por la Dirección Nacional Administrativa y Servicios, y Dirección Nacional Financiera.

Además, el Administrador del contrato debe considerar lo siguiente:

- El Administrador del Contrato deberá mantener comunicación con el contratista durante la ejecución contractual conforme lo establecido en el artículo 305 del Reglamento General a la LOSNCP, en concordancia con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento en mención.
- En lo que respecta a la suscripción a los documentos el Administrador de contrato debe cumplir con lo establecido en el artículo 31 y 35 del Reglamento General a la LOSNCP, con respecto a la firma electrónica.
- De ser el caso y si el contrato lo requiere, en lo que respecta a la terminación de contrato deberá observar lo establecido en el CAPÍTULO IX - DE LA

TERMINACIÓN DE LOS CONTRATOS contenido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con lo establecido en el CAPÍTULO IV TERMINACIÓN DE CONTRATOS del Reglamento General a la ley ibidem, para desarrollar la documentación a usted asignada que permita viabilizar el trámite requerido

Adicionalmente le informo que, dentro de la etapa contractual y de conformidad a lo establecido en el artículo 303, numeral 17 del Reglamento General a la LOSNCP, deberá solicitar la respectiva clave de acceso al portal institucional del SERCOP, en caso de no tenerla, a la Dirección Nacional Administrativa y Servicios, adjuntando la siguiente información:

1. Memorando de solicitud de la clave del portal para Administrador de Contrato, indicando el correo electrónico que se va a vincular;
2. Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación;
3. Copia de la Acción de Personal o Contrato; y,
4. Copia del Certificado de Operador del Sistema Nacional de Compras Públicas.

Finalmente, cualquier oficio o documento que se genere en virtud de la ejecución del contrato, se remitirá una copia a la Dirección Nacional Administrativa y Servicios, responsable del expediente de la contratación.

Particular que le manifiesto para los fines pertinentes.



Dr. Alex Lozano Guerrero

Adjunto: Contrato No. 006-CGE-DNJ-2023

DESCRIPCION	NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
Elaborado por:	Julia Chantera	 Firmado electrónicamente por: JULIA DOLORES CHANTERA GARCIA
Supervisado por:	Wendy Recalde	 Firmado electrónicamente por: WENDY CAROLINA RECALDE BALAREZO
Verificado por:	Pedro Palacios	 Firmado electrónicamente por: PEDRO MANUEL PALACIOS CALDERON